

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3338/2530

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงาน กระดาษ
ปทุมธานี

กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รัชฎากร มาตรา 78

พ.ร.ฎ.ออกตามความใน ป.รัชฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ.2517 มาตรา 7 บัญชี (3)

กระดาษคราฟท์หรือกระดาษคราฟท์ที่ทำเป็นลูกฟูกก็คือ กระดาษสีน้ำตาลที่มีความเหนียวมากกว่ากระดาษธรรมดาที่ใช้พิมพ์หนังสือหรือใช้ทำสมุดทั้งนี้เพราะกระดาษคราฟท์เป็นกระดาษที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ทำกล่อง ฝวกล่อง ถูงหลายชั้นหรือชั้นเดียวหรือใช้เป็นกระดาษสำหรับห่อสิ่งของหรือสินค้า ผลการตรวจสอบกระดาษตัวอย่างที่โจทก์ผลิตระบุว่า กระดาษที่โจทก์ผลิตเป็นกระดาษสำหรับทำฝวกล่อง (คือกระดาษคราฟท์หรือกระดาษเหนียว)ตามที่กล่าวไว้ในมาตรฐานเลขที่มอก.170-2519 แต่มีคุณภาพด้านความเหนียวของกระดาษตัวอย่างต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรฐานเท่านั้น มิได้ปฏิเสธว่ามีใช้กระดาษคราฟท์ ดังนี้ต้องถือว่ากระดาษที่โจทก์ผลิตเป็นกระดาษคราฟท์หรือกระดาษคราฟท์ที่ทำเป็นลูกฟูกดังที่กำหนดไว้ในบัญชีที่ 3 หมวด 5 สินค้าอื่น ๆ (1) ท้ายพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 54)พ.ศ.2517 โจทก์จึงได้ลดภาษีการค้าลงเหลือร้อยละ 1.5 ของรายรับ.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ตั้งโรงงานผลิตกระดาษคราฟท์ และกระดาษคราฟท์ที่ทำเป็นลูกฟูกเพื่อจำหน่าย เจ้าพนักงานประเมินอ้างว่ากระดาษคราฟท์ที่โจทก์ผลิตไม่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดไว้ ดังนั้นการที่โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการโดยชำระภาษีการค้า ในอัตราร้อยละ 1.5 ของรายรับตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2507 บัญชีที่ 3 หมวด 5 (1) จึงไม่ถูกต้อง โจทก์จะต้องชำระภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 7 ของรายรับ โจทก์ได้อุทธรณ์คัดค้านการประเมิน แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินถูกต้อง แต่มีเหตุควรผ่อนผัน จึงพิจารณาให้งดการเรียกเก็บเบี้ยปรับ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ถูกต้อง ขอให้ศาลพิพากษาว่าการชำระภาษีการค้าของโจทก์นั้นถูกต้องกับให้เพิกถอนแบบแจ้งการประเมินภาษีการค้าเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และภาษีจังหวัดคำวินิจฉัยและคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามฟ้อง

จำเลยให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินจังหวัดปทุมธานีและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีจังหวัดปทุมธานีตามเอกสารท้ายฟ้องนั้นชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ กระดาษที่โจทก์ผลิตออกจำหน่ายระหว่างปี พ.ศ. 2520 - 2526 นั้น มิใช่กระดาษคราฟท์หรือกระดาษคราฟท์ที่ทำเป็นลูกฟูกตามที่ระบุไว้ในหมวด 5 สินค้าอื่น ๆ (1) ในบัญชีที่ 3 ท้ายพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 แต่กระดาษที่โจทก์ผลิตออกจำหน่ายเป็น 'กระดาษทุกชนิด' ตามที่ระบุไว้ในหมวด 8 ว่าด้วยสินค้าเบ็ดเตล็ด (9) ในบัญชีที่ 1 ท้ายพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 54) ดังกล่าว ซึ่งจะต้องเสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 7 ของรายรับ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ให้โจทก์เสียภาษีการค้า เพิ่มในรายรับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2520 ถึงเดือนมีนาคม 2526

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายฉบับใดให้วิเคราะห์ศัพท์คำว่า 'กระดาษคราฟท์หรือกระดาษคราฟท์ที่ทำเป็นลูกฟูก' ไว้ แม้กระทั่งในพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 อย่างไรก็ดี ปรากฏในบทนิยามของหนังสือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษเหนียวตามเอกสารหมายเลข 1 ว่า 'กระดาษเหนียว (STRONG(ORKRAFT)PAPER) หมายถึงกระดาษที่ทำขึ้นจากเยื่อกระดาษฟอกหรือไม่ฟอกหรือใส่สีโดยมีคุณลักษณะที่ต้องการตามที่กำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้' นอกจากนั้นปรากฏจากหนังสือของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ วทพ.0303/10770 ลงวันที่ 16 เมษายน 2525 ตามเอกสารหมายเลข 5 (แผ่นที่ 11) กล่าวถึงกระดาษคราฟท์ไว้ว่า 'โดยทั่วไปในท้องตลาดมักจะเรียกกระดาษสีน้ำตาลว่ากระดาษคราฟท์' ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่ากระดาษคราฟท์หรือกระดาษคราฟท์ที่ทำเป็นลูกฟูกก็คือกระดาษสีน้ำตาลที่มีความเหนียวมากกว่ากระดาษธรรมดาที่ใช้พิมพ์หนังสือหรือใช้ทำสมุดทั้งนี้เพราะกระดาษคราฟท์เป็นกระดาษที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ทำกล่อง ฝวกล่อง ถุงหลายชั้น หรือชั้นเดียว หรือใช้เป็นกระดาษสำหรับห่อสิ่งของหรือสินค้านั่นเอง ในหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบกระดาษตัวอย่างที่โจทก์ผลิตตามหนังสือของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ วทพ.1302/2479 ลงวันที่ 11 มกราคม 2522 ก็ระบุว่า กระดาษที่โจทก์ผลิตเป็นกระดาษสำหรับทำฝวกล่อง (คือกระดาษคราฟท์หรือกระดาษเหนียว) ตามที่กล่าวไว้ในมาตรฐานเลขที่ มอก.170-2519 หน้า 8 ตารางที่ 4 แต่มีคุณภาพด้านความเหนียวของกระดาษตัวอย่างนี้ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรฐานเท่านั้นมิได้ปฏิเสธว่ามีใช้กระดาษคราฟท์ และไม่มี ความ

เหินยวดังที่จำเลยอุทธรณ์ ดังนั้นจึงต้องถือว่ากระดาษที่โจทก์ผลิตดังปรากฏตัวอย่างตามเอกสารหมายเลข 8 ก็คือกระดาษคราฟท์หรือกระดาษคราฟท์ที่ทำเป็นลูกฟูกที่กำหนดไว้ในบัญชีที่ 3 หมวด 5 สินค้าอื่น ๆ (1)ท้ายพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517

เมื่อถือว่ากระดาษที่โจทก์ผลิตเป็นกระดาษคราฟท์หรือกระดาษคราฟท์ที่ทำเป็นลูกฟูกตามที่กำหนดไว้ในบัญชีที่ 3 หมวด 5 สินค้าอื่น ๆ (1) แล้วโจทก์จึงได้ลดภาษีการค้ำลงเหลือร้อยละ 1.5 ของรายรับ ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่ากระดาษคราฟท์หรือกระดาษคราฟท์ที่ทำเป็นลูกฟูกที่โจทก์ผลิตนั้นจะได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.170-2519หรือไม่ เพราะเป็นคนละเรื่องกัน แม้แต่ทางฝ่ายจำเลยเองต่อมาภายหลังก็ได้มีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 1/2526 ว่ากระดาษคราฟท์หรือกระดาษคราฟท์ที่ทำเป็นลูกฟูกหมายถึงกระดาษเหินยวชนิดต่าง ๆ รวม 7 ชนิด ที่ใช้สำหรับทำถุงหลายชั้นหรือชั้นเดียว ทำหีบห่อกล่อง หรือภาชนะสำหรับบรรจุของหรือสินค้าโดยไม่คำนึงว่ากระดาษดังกล่าวจะมีคุณสมบัติดังที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน มอก.170-2519 หรือไม่ดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข 10 เมื่อจำเลยยอมรับว่ากระดาษที่โจทก์ผลิตเป็นกระดาษคราฟท์หรือกระดาษคราฟท์ที่ทำเป็นลูกฟูกตามบัญชีที่ 3 หมวด 5 สินค้าอื่น ๆ (1) แล้ว การเสียภาษีการค้ำย่อมจะต้องเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2517 คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรไม่มีอำนาจที่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

สำหรับในข้อที่ว่ากระดาษคราฟท์ที่โจทก์ผลิตมิได้ผลิตจากเยื่อกระดาษ แต่ผลิตจากกล่องกระดาษคราฟท์ที่ใช้แล้วและเศษกระดาษนั้น เห็นว่ากระดาษคราฟท์หรือกระดาษเหินยวดตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมมิได้ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ผลิตแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับคุณลักษณะอื่น ๆ อีกหลายประการ เช่น น้ำหนักมาตรฐาน ปริมาณความขึ้นการต้านแรงดันทะลุ ฯลฯ ดังนั้นวัตถุดิบที่ใช้ในการ

ผลิตไม่ว่าจะเป็นเยื่อกระดาษหรือเป็นกล่องกระดาษคราฟท์ที่ใช้แล้วหรือเศษกระดาษ
จึงมีใช้ข้อที่จะนำมาวินิจฉัยว่ากระดาษที่ผลิตเป็นกระดาษคราฟท์หรือกระดาษคราฟท์
ที่ทำเป็นลูกฟูกตามที่กำหนดไว้ในบัญชีที่ 3 หมวด 5 สินค้าอื่น ๆ (1)ท้ายพระราช
กฤษฎีกา (ฉบับที่54) พ.ศ. 2517 หรือไม่ฉะนั้นการที่เจ้าพนักงานประเมินและคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำสั่งให้โจทก์เสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 7 ของ
รายรับ โดยถือว่ากระดาษคราฟท์ที่โจทก์ผลิตไม่ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.170-2519 จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

พิพากษายืน.

(ชูเชิด รักตะบุตร-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ขัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ